

개 선 사 항

1. 제 목 : F2 입주자 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : B

3. 내 용 : 「F2운영규정(이하 운영규정)」 제9조(입주자격) 내지 제12조(입주자 등록 및 입주기간)에서는 F2 입주자격 및 입주자 등록절차 등을 규정하고 있고, 같은규정 제21조(입주보증금 및 관리비)에서는 입주자의 보증금 및 관리비 납부의무를 규정하고 있으며, 같은규정 제36조(입주보증금의 반환)에서는 약정이 종료된 경우 입주자의 반환금 수취 지정인에게 보증금을 반환하도록 정하고 있습니다.

가. 불법거주자 퇴거절차에 관한 사항

F2 10?동 ?03호에 거주하던 고 □36의 호적상의 배우자인 □37이 실제 거주하고 있지 않으며, 고 □36의 딸인 □22와 그녀의 아들이 거주하고 있는 실정입니다. 이에 B에서는 운영규정 제9조에 따른 입주자격자의 신청에 의해 입주자를 결정하도록 되어 있고, 고 □36의 배우자인 □37 또한 입주자격인 만 60세가 되지 않아 입주자격이 없다고 판단하였으며, 현재 거주하고 있지 않은 배우자 □37 및 승인받지 않고 거주하는 자녀가족에 대한 퇴거를 요구하는 문서를 수 차례 시행한 바 있습니다.

그러나 현재 입주하고 있는 □22(자녀 1명 포함)은 정당한 퇴거요구에 불응하고 계속 불법적으로 입주하고 있어 2015.6.2. ▶7에 고소장을 접수하였고, 2016.1.4. ▶8로부터 약식기소(퇴거불응죄, 벌금 70만원)되었으며 현재 피의자 □22의 항고장 제출('16.2.19)로 법원의 정식재판을 기다리고 있는 상태에 있습니다.

이와 관련하여 2015.5.20. ▶9 법률자문의의서에 따르면 사망한 입주자의 배우자가 입주자격을 얻지 못함에 따라 민사절차로는 명도소송을 제기하여 강제

집행 절차를 이행하는 방법이 있고(이 경우 6개월에서 1년 정도가 소요), 형사절차로는 퇴거불응죄(형법 제319조 제2항) 등을 이유로 고소하는 방법을 유력한 대안으로 제시하고 있습니다. 그러나 B에서는 2015.6.2. 형사절차만을 진행하고 민사절차를 진행하지 않아 강제집행절차 소요기간 1년이 이미 도과하였으나 아직도 형사절차의 진행으로 시간만 계속 지나면서 불법점유를 해결할 뚜렷한 방안을 강구하고 있지 못한 실정입니다.

나. 관리비 체납에 관한 사항

F2에서는 운영규정 제21조(입주보증금 및 관리비)에 의거 입주자에게 관리비를 납부하도록 하고 있으나, 일부 입주자의 경우 생활고 등을 이유로 관리비를 체납하는 경우가 있고 복지사업부서 감사자료(관리비 미납입현황)을 살펴보면 □38(10동 ?02호) 등 29명이 총 3,884천원 상당을 체납한 것으로 되어 있으며, 이를 해결하기 위하여 F2에서는 관리비 납부를 독촉하는 공문을 매달 정례적으로 발송하고 있는 실정입니다.

운영규정 제32조(약정해지) 제2호는 관리비를 3개월 이상 연체하는 경우 약정해지 사유로 정하고 있고, 이를 독촉하는 문서를 매달 시행하고 있어 관리비 연체를 3개월 이상 하는 경우는 거의 없는 것으로 확인된 바, 3개월마다 체납관리비를 정산하는 악순환이 계속되고 매달 독촉공문을 보내는 행정력 낭비를 개선하기 위해서 F2에서는 관리비 납부에 대한 입주자 홍보 등 대책을 마련할 필요가 있습니다.

다. 입주보증금 반환에 관한 사항

F2에서는 운영규정 제36조(입주보증금의 반환)에 의거 약정이 종료된 경우 입주자의 반환금 수취 지정인에게 보증금을 반환하고 있습니다. 2015.1월부터 2016.10월 현재 F2 퇴거자에 대한 보증금 반환현황을 살펴본 결과, □39(?01동 ?04호) 등 총 52명에 대하여 1인당 120만원~200만원을 반환하였으나 퇴거일시와 실지 보증금 반환일시 사이에 3일~30일까지 공백이 나타나고 있습니다. 통

상적으로 사망, 이주는 퇴거사유가 발생하면 퇴거일시가 사전에 관리실로 통보된다는 점을 감안할 때 입주보증금의 반환 소요기간이 불특정한 것은 업무절차상 개선이 필요한 실정입니다.

4. 조치할 사항

○ B장은

- 위 가.항, 나.항, 다.항의 입주자 관리를 함에 있어 민사절차를 통한 불법거주자 퇴거절차를 강구하거나 불필요한 행정력이 낭비되는 일이 발생하지 않도록 홍보를 강화하는 등 개선방안을 강구하시기 바랍니다.